

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1246/2530

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครเหนือ

โจทก์

นายประวิทย์ เตียสุวรรณ

ผู้ร้อง

นางสมศรี สุวรรณธาดา กับพวก

ຈຳເລຍ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ นายประวิทย์เตียสุวรรณ ร้องขอคืนของกลางและศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา แต่ปรากฏว่านายประวิทย์เตียสุวรรณได้ถึงแก่ความตายแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายจึงแจ้งให้ศาลทราบในฐานะที่เป็นทายาท

หมายเหตุ โจทย์ที่ยื่นคำร้องคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 64)

สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ได้ร่วมกันเล่นการพนันสนุกเกอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าสำนัก ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ และขอให้สั่งริบโต๊ะ บิลเลียด 3 โต๊ะ ลูกบิลเลียดสีต่าง ๆ 36 ลูก ไม้คิวสำหรับแทง 8 อัน ชอล์กฝนหัว คิว 3 อัน เงินสด 200 บาท กระดานดำพร้อมชอล์ก 3 ชุด ซึ่งเป็นของกลาง ฯลฯ และศาล ชันตันพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 600 บาท ฐานเป็นเจ้าของสำนัก

ส่วนจำเลยนอกนั้น ปรับคนละ 300 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ธิบของกลาง ฯลฯ นายประวิทย์เตียสุวรรณ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของโต๊ะบิลเลียดทั้งสามโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ที่ศาลสั่งริบดั่งกล่าวได้ให้สมาคมศิษย์แพทย์แผนโบราณเข้าตามสัญญาเช่าท้ายคำร้อง ผู้ร้องมิได้มีส่วนได้เสียร่วมเล่น หรือ รู้เห็นในการจัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียดดั่งกล่าวแต่ประการใด ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนโต๊ะบิลเลียด3 โต๊ะพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนโต๊ะบิลเลียด 3 โต๊ะ ลูกบิลเลียดสีต่าง ๆ 36 ลูก ไม้คิวสำหรับแทง8อันซอล์กฝนหัวคิว 3 อันกระดานดำพร้อมซอล์ก 3 ชุดให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 45)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว (อันดับ 54)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาวันที่ 26 มกราคม2530(อันดับ 55)

วันนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา นายปราโมทย์เตียสุวรรณทนายทของผู้ร้องยื่นคำร้องดั่งกล่าวต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้อง (อันดับ 59) โดยศาลชั้นต้นยังมิได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาให้คู่ความฟังตามที่นัดไว้

ชั้นไต่สวนคำร้อง นายปราโมทย์เตียสุวรรณ ผู้ร้องเบิกความตอบทนายผู้ร้องว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับมรดกความของผู้ร้อง(นายประวิทย์เตียสุวรรณ)(อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนเสร็จแล้ว มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนและของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวไปให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ได้ความว่าผู้ร้องเป็นบุตรทายาทของผู้ตายมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ตายได้

พิเคราะห์แล้ว ได้ความว่าผู้ร้องเป็นบุตรทายาทของผู้ตายมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ตายได้

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>